# 320国道新店坪镇沈家坪路段“9•2”道路交通事故调查报告

芷江侗族自治县人民政府 发布时间： 2017-11-28 15:29

县长信箱

2017年9月2日9时45分许，在320国道芷江县新店坪镇沈家坪路段，发生一起道路交通事故，造成2人经抢救无效死亡，直接经济损失约35万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县人民政府主要领导立即做出重要批示，要求全力救治伤者，妥善处理相关善后事宜，做好遇难者家属安抚工作，并查明事故原因，依法追究事故责任，坚决避免类似事故再次发生。

2017年9月5日，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)的规定，经县人民政府批准，成立由县人民政府领导李泽林任组长的芷江县新店坪镇“9·2”道路交通事故调查组对事故开展全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和检验鉴定，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)机动车情况

1、肇事车辆湘N0G816号重型式仓栅式货车，品牌型号：解放牌CA5160CCYP62K1L3A2E4,车辆识别代号：LFNAFUKMXF1E90309，发动机号码：60328014，车辆检验有效期止：2017年11月30日，车辆登记所有人：重庆顺航物流有限公司怀化分公司，地址：怀化市鹤城区本业大道262号，使用性质：营运货车，投保机动车交通事故责任强制保险有效期至2017年11月9日24时，保险单号：PDZA201643120000072015，投保商业第三者责任险100万元，保险终止日期：2017

年11月10日24时，保险单号：PDZA201643120000059402，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司怀化市分公司。

经查，该车具备有效营运资质，事发时为合法营运。

2、肇事车辆湘N07D56号普通二轮摩托车，品牌型号：达飞尔牌DFE125-A，车辆识别代号：LAELA14389U200287，发动机号码：0912001817，车辆检验期止：2012年3月31日，车辆登记所有人：湖南省芷江侗族自治县大树坳乡小思乐村舒家组陈家树，注册登记交通事故责任强制保险有效期至2011年3月1日。

经查，该车事发时行驶证过期，未年检。

(二)驾驶人情况

1、胡德友，男，汉族，37岁，系湘N0G816号重型仓栅式货车驾驶人，家住湖南省会同县黄茅乡白羊村六组11号，持有B2型机动车驾驶证，驾驶证号：433029198010l6XXXX。其驾驶证初次领证日期为2011年5月7日，有效期至2017年5月7日止，发证机关为湖南省怀化市交通警察支队。

2、吴金美，男，侗族，50岁，系湘N07D56号普通二轮摩托车驾驶人，住湖南省芷江侗族自治县大树坳乡石竹坪村吴家组1号，身份证号码为43302719670325XXXX，无有效机动车驾驶证，在本次事故中因伤抢救无效死亡。

(三)事故现场情况

事故现场位于国道320(1686km+200m)芷江侗族自治县新店坪镇沈家坪村风箱口路段，路面全宽700cm，为沥青路面，路面湿滑，发生事故路段为下坡弯道，有道路中心单黄实线，道路呈东西走向，东往芷江侗族自治县县城方向，西往新晃侗族自治县县城方向。事发时为阴天，视线较好。

(四)检验鉴定情况

1、事故车辆安全技术检验鉴定情况

县交警部门委托芷江台联机动车安全技术检验站有限公司根据GB21861-2014、GB7258-2012、GB1589-2016、GB25990-2010等有关标准，对湘N0G816号重型式仓栅式货车的安全技术状况进行检验鉴定，得到如下鉴定结论：一轴制动、整车制动不合格。

湘N07D56号普通二轮摩托车因事故撞毁导致无法检测，无法给出结论。

2.车辆行驶速度鉴定情况

县长信箱

经交警部门现场勘查，结合现场路面痕迹，得出结论：事发时，湘N0G816号重型式仓栅式货车为正常速度按道行驶，湘N07D56号普通二轮摩托车为正常速度行驶。

(五)事故死伤人员情况和直接经济损失

1、死伤人员情况

吴金美，男，侗族，50岁，住湖南省芷江侗族自治县大树坳乡石竹坪村吴家组1号，身份证号4330271967XXXXXXXX，系湘N07D56号普通二轮摩托车驾驶人，在本次事故中因伤抢救无效死亡。

杨珍兰(吴金美之妻)，女，侗族，48岁，住湖南省芷江侗族自治县大树坳乡石竹坪村吴家组1号，身份证号码4330271969XXXXXXXX，系湘N07D56号普通二轮摩托车乘车人，在本次事故中因伤抢救无效身亡。

县长信箱

2、直接经济损失

事故造成直接经济损失约35万元。

二、事故发生经过和应急处置情况

(一)事故发生经过

2017年6月2日9时45分许，驾驶人胡德友驾驶湘N0G816号重型式仓栅式货车由芷江侗族自治县县城方向往新晃侗族自治县县城方向行驶，行驶至国道320(1686km+200m)芷江侗族自治县新店坪镇沈家坪村风箱口路段下坡转弯处时，因路面湿滑，操作不当，导致车辆打横，车尾左后保险杠与相对方向上坡行驶的由湖南省芷江侗族自治县大树坳乡石竹坪村吴家组一号驾驶人吴金美驾驶的湘N07D56号普通二轮摩托车左前龙头发生碰撞，造成吴金美及杨珍兰受伤。

(二)事故应急处置情况

9时45分许，芷江侗族自治县公安局110指挥中心接到驾驶人胡德友的报警电话，随即将情况通报给芷江侗族自治县道路交通指挥中心，县交警大队随即安排交警赶赴事发现场。交警大队值班室接到事故报案后，立即向大队值班领导报告，并通知新店坪中心医院和新店坪交警中队赶赴现场救援。新店坪中心医院接120指令立即出车前往事发现场,并将吴金美和杨珍兰送往县人民医院抢救。9时58分，县交警中队民警包俊孔、吕勋业、申文雷、周益民赶到现场，并立即开展现场勘查、应急救援、调查取证等工作，同时，将事故情况报告市交警支队、新店坪镇人民政府、县安监局。随后，县交警大队大队长李双喜率相关工作人员到场指导协调事故处理工作，新店坪镇党委书记、镇长也到现场协调事故处理。14点20许，伤者吴金美和杨珍兰相继经抢救无效死亡。

(三)善后处理情况

事故发生后，在交警部门的调解下，肇事方胡德友与死者吴金美、杨珍兰的家属李爱枚、吴长圣、吴宁达成了赔偿协议，由胡德友支付受害方家属各项费用合计三十三万元整，死者一方给予胡德友刑事谅解，要求不予追究胡德友交通肇事的刑事责任。至此，双方当事人的权利义务了结。此次事故处理，当事人各方均对交警部门的调查处理工作和事故认定结果无异议。目前，肇事车辆驾驶人均已由相关权利人取回，2名死者尸体均已火化，未出现因交警部门处置不当导致家属上访、闹访等情况。

三、事故原因及性质

(一)事故原因

胡德友驾驶安全设施不符合技术标准的机动车上路行驶，并操作不当，致使车辆失控，是造成此次事故的直接原因。吴金美安全意识淡薄，无证驾驶机动车辆上路行驶，避让处置不当，是造成此次事故的重要原因。

(二)事故性质

经调查认定，320国道新店坪镇沈家坪路段“9·2”道路交通事故是一起一般非生产经营性道路交通安全责任事故。

四、对事故人员的责任认定和处理建议

1、吴金美，男，系湘N07D56号普通二轮摩托车驾驶人，未依法取得摩托车驾驶证上路行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条“机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶”和第十九条第一款“驾驶机动车，应当取得机动车驾驶证”之规定，对事故的发生负有重要责任。鉴于其在本次事故中死亡，免于追究其责任。

2、胡德友，男，系湘N0G816号重型仓栅式货车驾驶人，未按操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”的规定，以致车辆失控，对事故的发生负有直接责任。建议由司法机关依法追究其相关责任。

五、事故防范和整改措施建议

针对我县近期连续发生的芷江罗旧镇“8·4”和芷江新店坪镇“9·2”道路交通事故暴露出来的问题，全县各乡镇和相关职能部门要认真分析研判当前工作中存在的问题，采取积极有效的措施，进一步强化道路交通安全管理，切实健全道路交通事故预防机制，防范类似事故再次发生。

县长信箱

(一)各乡镇要组织开展道路交通安全形势分析，准确掌握交通事故发生的规律特点，研究制定切合实际的事故预防工作计划，按照定计划、定目标、定责任、定时间表“四定”原则着力解决影响辖区道路交通安全的突出问题。要准确找出辖区道路交通事故的规律特点，根据分析情况加强路面勤务安排、交通秩序整治和通行秩序管理，落实道路隐患治理和交通安全宣传工作，形成各部门齐抓共管的良好工作机制。

(二)各乡镇要组织召开道路交通事故预防工作联席会议，针对当前严峻的道路交通安全形势，加强部门间的协调联动，采取强有力的措施全力遏制群死群伤道路交通事故发生。要针对当前道路交通安全管理工作中存在的突出问题和薄弱环节，强化路面执法，坚决打击三轮车、摩托车无证驾驶行为，积极构建和推动乡镇和部门协调联动工作机制，形成联合打击非法违法行为的高压态势。

(三)各乡镇要以乡镇主干道，尤其是320国道、集镇主干道、城区主干道等交通繁忙、风险较多的道路作为治理重点，深入推进安全隐患路段和事故多发黑点排查治理。要针对夏秋季暴雨多发、冬季天气严寒路面结冰等可能引发的安全隐患，以及标志标线模糊不清、缺失、树木遮挡标志标牌、路口或掉头位被树木遮挡视线导致的安全隐患，研究制定切实可行的治理计划，尽快落实治理。

芷江县新店坪镇“9·2”道路

交通事故调查组

2017年11月28日

县长信箱

打印